

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7148/2542

นางสาวรพีพร บัวทอง
นางสาววรรธิตา เนตรจำนงค์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 1012

ผู้เป็นหุ้นส่วนมีสิทธิได้รับส่วนกำไรอันเกิดจากกิจการที่ทำนั้น หากไม่ได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรแต่ได้รับเป็นอย่างอื่น ไม่ถือว่าเป็นหุ้นส่วน ปราบกฏว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กันทุกเดือน เดือนละ 2 เปอร์เซ็นต์ ของเงินลงทุน โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุน แสดงว่าโจทก์ได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุนทุกเดือนโดย ไม่ได้รอผลกำไรจากกิจการแต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยเพื่อ ทำกิจการซื้อขายทองรูปพรรณ แต่เป็นกรณีที่จำเลยให้ค่าตอบแทนแก่โจทก์จากการที่โจทก์ให้เงินจำเลยไปลงทุนทำกิจการเกี่ยวกับทองรูปพรรณอันเป็นกิจการของจำเลยเองจำเลยประกอบธุรกิจค้าขายทองมาเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ย่อมรู้ดีว่าการลงลายมือชื่อในเช็คสั่งจ่ายเงินให้บุคคลอื่นต้องผูกพันตนเองอย่างไร จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะยอมสั่งจ่าย เช็คพิพาทให้โจทก์โดยที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน เมื่อโจทก์ยืนยันว่ามูลเหตุที่จำเลยสั่งจ่ายเช็คพิพาท ให้โจทก์มาจากการที่จำเลยกู้เงินโจทก์หลายครั้งรวมยอดหนี้ได้ 1,000,000 บาท จำเลย จึงสั่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดนำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คพิพาทจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน คำนวณถึงวันฟ้อง 18,750 บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ย 1,018,750 บาท และดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวจากต้นเงินตามเช็คนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า เช็คพิพาทตามฟ้องไม่มีมูลหนี้ต่อกัน เป็นเช็คที่จำเลยมอบแก่โจทก์เป็นหลักฐานในการเข้าหุ้นส่วนค้าทองรูปพรรณ ต่อมาจากการค้าทองไม่มีผลกำไร โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกเงินที่ลงหุ้นไปแล้วคืน เพราะหุ้นส่วนทุกคนต้องเฉลี่ยกันรับผิดชอบในผลขาดทุน จึงไม่มีสิทธินำเช็คไปเรียกเก็บเงิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นฎีกา ฟังได้ว่า เช็คพิพาทเป็นของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2539 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายให้โจทก์ เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนด โจทก์ได้นำไปเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โดยให้เหตุผลว่า "โปรดติดต่อผู้ส่งจ่าย" เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2539 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์หรือไม่ เห็นว่า พยานจำเลย

เบิกความยืนยันว่า โจทก์ จำเลยและนางสาววิไลลักษณ์เป็นหุ้นส่วนกันโดยนำเงินมาลงทุนซื้อทองรูปพรรณไปขายนำกำไรมาแบ่งกัน แต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่ามีการดำเนินกิจการอย่างไร มีการซื้อขายที่ใหนอย่างไร จำนวนเท่าใด ได้กำไรและขาดทุนเท่าใด แม้การเป็นหุ้นส่วนสามารถตกลงกันด้วยวาจาได้ก็ตาม แต่กิจการซื้อขายทองรูปพรรณซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูง มีรายละเอียดที่เป็นตัวเลขจำนวนมากยากแก่การจดจำจึงจำเป็นต้องมีการจดบันทึกและเก็บรักษาไว้ จำเลยเบิกความว่า เมื่อซื้อทองรูปพรรณมาแล้วได้ส่งมอบให้ตัวแทนต่างจังหวัดรับไปจำหน่าย จึงยังต้องทำหลักฐานกันไว้ แต่จำเลยกลับไม่มีหลักฐานใด ๆ มาแสดงให้เห็นเลย อีกทั้งการเป็นหุ้นส่วนกันนั้น ประการสำคัญต้องมีการทำกิจการร่วมกัน แต่ตามคำเบิกความของพยานจำเลยไม่มีรายละเอียดว่าโจทก์ จำเลยและนางสาววิไลลักษณ์ทำกิจการร่วมกันอย่างไร มีแต่คำเบิกความลอย ๆ ว่า ได้นำเงินที่ลงหุ้นไปซื้อทองรูปพรรณนำไปให้ตัวแทนขาย หลักในการวินิจฉัยว่าเป็นหุ้นส่วนหรือไม่ อีกประการหนึ่งคือ ผู้เป็นหุ้นส่วนมีสิทธิที่จะได้รับส่วนกำไรอันเกิดจากกิจการที่ทำนั้นซึ่งหมายความว่า บุคคลที่ร่วมทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร หากไม่ได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรแต่ได้รับเป็นอย่างอื่น ก็ไม่ถือว่าเป็นหุ้นส่วน คดีนี้พยานจำเลยทั้งสองคนดังกล่าวเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า ระหว่างหุ้นส่วนมีการแบ่งผลประโยชน์ให้กันทุกเดือน เดือนละ 2 เปอร์เซ็นต์ ของเงินลงทุน โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุน แสดงให้เห็นได้ชัดว่าโจทก์ได้รับผลประโยชน์จากเงินที่ลงทุนทุกเดือนโดยไม่ได้ออผลกำไรจากกิจการแต่อย่างใด กรณีเช่นนี้จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นหุ้นส่วนกับจำเลยเพื่อทำกิจการซื้อขายทองรูปพรรณแต่เป็นกรณีที่จำเลยให้ค่าตอบแทนแก่โจทก์จากการที่โจทก์ให้เงินจำเลยไปลงทุนทำกิจการเกี่ยวกับทองรูปพรรณอันเป็นกิจการของจำเลยเอง แม้จำเลยจะมีนางนิตยา ปฎิมาสงเคราะห์ นางสาวสุมาลี ไคร์วานช นางสาวลิรัตน์ จิวจินดา และนางสาวกันต์ ฤทัยเชื้อภิญญากุล มาเบิกความเป็นพยานว่า โจทก์จำเลยร่วมลงทุนค้าขายทองรูป

พรรณก็ตาม แต่เป็นเพียงคำเบิกความลอย ๆ เท่านั้น ไม่มีรายละเอียดในการร่วมลงทุนว่าเป็นอย่างไร คำเบิกความของพยานจำเลยดังกล่าวจึงไม่มีน้ำหนักในการรับฟัง นอกจากนี้จำเลยประกอบธุรกิจค้าขายทองมาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี ย่อมรู้ดีว่าการลงลายมือชื่อในเช็คส่งจ่ายเงินให้บุคคลอื่นต้องผูกพันตนเองอย่างไร จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะยอมส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์โดยที่ไม่มีมูลหนี้ต่อกัน ฝ่ายโจทก์นำสืบว่า มูลเหตุที่จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์ เนื่องจากจำเลยได้กู้เงินจากโจทก์หลายครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท แล้วจำเลยออกเช็คเพื่อชำระหนี้ให้โจทก์ทุกครั้ง ต่อมารวมยอดหนี้ได้ 1,000,000 บาท จำเลยจึงส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้และขอรับเช็คฉบับก่อน ๆ ที่เคยส่งจ่ายไว้คืนไป ซึ่งจำเลยก็เบิกความยอมรับว่าได้เคยส่งจ่ายเช็คให้โจทก์หลายครั้ง แต่บ่ยายเบี่ยงว่าได้ส่งจ่ายเช็คให้โจทก์ตามจำนวนหุ้นที่โจทก์ลงทุนแต่ละครั้ง และได้เปลี่ยนเช็คให้โจทก์ทุกครั้งที่ครบกำหนดจนกระทั่งเช็คมียอดลงทุนถึง 1,000,000 บาท พยานหลักฐานโจทก์มีเหตุผลและมีน้ำหนักในการรับฟังมากกว่าพยานหลักฐานจำเลยข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยยืมเงินจากโจทก์หลายครั้ง โดยแต่ละครั้ง จำเลยส่งจ่ายเช็คมอบให้โจทก์เพื่อเป็นการชำระหนี้ ต่อมายอดหนี้รวมกันแล้วเป็นเงิน 1,000,000 บาท จำเลยจึงส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้จำนวนดังกล่าว เมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดโจทก์นำไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทจึงต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (วันที่ 2 กรกฎาคม 2539) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องให้ไม่เกิน 18,750 บาท

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คนั้น เมื่อจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในเช็คไม่ว่าจะในฐานะ ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้สลักหลัง หรือผู้รับประกันด้วยอาวัล จำเลย ย่อมต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คนั้น เว้นแต่จะได้เขียนแถลงในเช็คว่าการทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง ทั้งนี้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 และมาตรา 901 แม้กระทั้งการที่จำเลยได้ลงลายมือชื่อที่ด้านหลังเช็คซึ่งระบุชื่อผู้อื่นเป็นผู้รับเงิน ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือและเป็นเช็คห้ามเปลี่ยนมือ โดยถือไม่ได้ว่าเป็นการสลักหลังหรือรับประกัน เป็นอาวัล แต่ศาลฎีกาก็ก็นิยามว่า เมื่อจำเลยลงลายมือชื่อในเช็คด้วยความสมัครใจ จึงต้อง รับผิดชอบต่อผู้ทรงตามเนื้อความในเช็คนั้น อย่างเดียวกับผู้ส่งจ่ายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3788/2524(ป)) ดังนั้นจึงเป็นที่เห็นได้ว่า เมื่อบุคคลใดลงลายมือชื่อในเช็คแล้วย่อมยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบตามเนื้อความในเช็คได้ แม้การลงลายมือชื่อในเช็คจะมีใช้ การลงในฐานะใดฐานะหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงิน แต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 ก็เป็นบทบัญญัติที่ครอบคลุมปิดช่องว่าง ของกฎหมายตั๋วเงินไว้แล้ว ผู้ลงลายมือชื่อในเช็คจึงยังคงต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยตั๋วเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เช็คนั้นได้รับความเชื่อถือและสามารถใช้แทนเงินตราในธุรกิจการค้าได้อย่างแท้จริง เมื่อจำเลยถูกฟ้องให้รับผิดชอบ

เงินตามเช็คในฐานะเป็นผู้สั่งจ่าย จำเลยมักจะยก ข้อต่อสู้อย่างหนึ่งว่าเช็คนั้น
ปราศจากมูลหนี้หรือมูลหนี้ที่ได้ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ได้ระงับ ไปแล้วบ้าง ซึ่งข้อต่อสู้
ดังกล่าวนี้มีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ผู้หมายเหตุจะขอ แยกพิจารณาเป็นกรณี
ศึกษาได้ดังต่อไปนี้ 1. กรณีจำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์รับเช็คจากจำเลยด้วยตนเอง
โดยรู้ถือว่าเช็คนั้น ปราศจากมูลหนี้หรือมูลหนี้ตกเป็นโมฆะ กรณีนี้จำเลยเป็นผู้สั่ง
จ่ายเช็คและมอบให้แก่โจทก์โดยตรง หากโจทก์รู้อยู่แล้ว ว่าเช็คดังกล่าวไม่มีมูลหนี้ที่
จำเลยจะต้องชำระ การใช้สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงมิได้เป็นไป โดยสุจริตและชอบ
ด้วยกฎหมายและถือไม่ได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบตาม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 904 ซึ่งจำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ ภาระการพิสูจน์จึงตก
แก่จำเลยและจำเลยมีสิทธินำพยานหลักฐานเข้าสืบได้ โดยมี คำพิพากษาศาลฎีกาที่
วินิจฉัยในแนวนี้ไว้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่

1288/2501(ป), 761/2504, 2932/2519, 2513/2522, 130/2523 เป็นต้น 2. กรณี
จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนเช็คจากบุคคลอื่นโดยรู้ถือว่าเช็คนั้น ปราศจากมูลหนี้
หรือมูลหนี้นั้นตกเป็นโมฆะ กรณีนี้ถือได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์มิใช่ผู้ทรงโดย
สุจริตและชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904
และเท่ากับต่อสู้ว่าการโอนเช็คระหว่างโจทก์กับผู้โอนมีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ซึ่งจำเลยยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้
ภาระการพิสูจน์ตกแก่จำเลยและจำเลยมีสิทธินำพยานหลักฐานเข้าสืบได้ โดยมีคำ
พิพากษา ศาลฎีกาที่วินิจฉัยในแนวนี้ไว้เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1238/2501, 1076/2507, 372/2511, 768/2511, 1893/2518, 802/2522,
166/2523, 1941/2523, 3820/2525, 1322/2527, 1833/2532, 2190/2532 เป็นต้น 3.
กรณีจำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์รับโอนเช็คจากบุคคลอื่นโดยไม่รู้ถือว่าเช็คนั้นปราศจาก
มูลหนี้หรือมูลหนี้ตกเป็นโมฆะ กรณีนี้ถือได้ว่าโจทก์รับโอนเช็คมาโดยสุจริตจึงเป็น
ผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 และเมื่อตามคำให้การไม่

ปรากฏว่าโจทก์รับโอนเช็คมาโดยรู้ว่าเช็คนั้นปราศจากมูลหนี้หรือมูลหนี้ตกเป็นโมฆะ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยให้การต่อสู้ว่าการโอนเช็คระหว่างโจทก์กับผู้โอนมีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การจึงเป็นอันเพียงพอให้วินิจฉัยได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องสืบพยานศาลย่อมงดสืบพยานโจทก์จำเลยและพิพากษาคดีได้ทันทีโดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยในแนวนี้ไว้เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่

480/2514, 270/2520, 1545/2524, 2385/2524, 3083/2524, 265/2526, 5250/2533, 4336/2534 เป็นต้น สมชายพวงภู